DEPARTMENT Хэлтсийн нэр	“АГУЛА ДААТГАЛ” ХХК		
SUBJECT Сэдэв	**НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ**		
VERSION: Хувилбар: 001	Released Date Өдөр: **2024.06.14**	Resolution № Тушаалын №: **A/24**	Page numbers/ Хуудасны тоо: 12

Document owner/ Баримт, бичиг боловсруулж, хянасан:

NAME: Нэр:	**Narmandakh.G** Г.Нармандах
POSITION: Албан тушаал:	**Head of Claim Department** Нөхөн төлбөрийн хэлтсийн захирал
SIGNATURE: Гарын үсэг:	
NAME: Нэр:	**Batnyam.B** Б.Батням
POSITION: Албан тушаал:	**Law Consultant** Хуулийн зөвлөх
SIGNATURE: Гарын үсэг:	

Document approved /Баримт, бичиг баталсан:

NAME: Нэр:	**DOLGOR.D** Д.Долгор	COMPANY SEAL STAMP Компанийн тамга, тэмдэг
POSITION: Албан тушаал:	**CHIEF EXECUTIVE OFFICER** Гүйцэтгэх Захирал	
SIGNATURE: Гарын үсэг:		

Document repair/ Баримт, бичиг засан:

№	Тушаалын дугаар	Байршил	Тайлбар
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

“Агула Даатгал” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын
2024 оны 06 сарын 14-ний өдрийн
А/24 тоот тушаалын Хавсралт

АГУЛА ДААТГАЛ ХХК-ИЙН НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

2024 ОН

АГУУЛГА

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ:

- **ЗОРИЛГО.....**
- **БОДЛОГО:.....**
- **ХАМРАХ ХҮРЭЭ: .....**
- **НЭР, ТОМЬЁОНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ: .....**

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ:

- **ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ ЭТГЭЭД: .....**
- **ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ ЭТГЭЭДИЙН ҮҮРЭГ, ОРОЛЦОО: .....**

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ:

- **ДУУДЛАГА ХҮЛЭЭН АВАХ, БАРИМТ МАТЕРИАЛЫН БҮРДҮҮЛЭХ, ХЯНАХ: .....**
- **ХОХИРОЛ ТООЦООЛОХ: .....**

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ:

- **НӨХӨН ТӨЛБӨР ШИЙДВЭРЛЭХ: .....**
- **НӨХӨН ТӨЛБӨР ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА: .....**

ТАВДУГААР БҮЛЭГ:

- **ХЯНАЛТ, ХАРИУЦЛАГА: .....**
- **БУСАД ЗҮЙЛ: .....**

НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1 **Зорилго**

Энэхүү журам /цаашид "журам" гэх/-ын зорилго нь "Агула Даатгал" ХХК-ийн нөхөн төлбөрийн нэгжийн үйл ажиллагааг тодорхойлох, хэрэгжүүлэгч этгээд, тэдгээрийн гүйцэтгэх ажил, үүргийг зохистойгоор хуваарилах, харилцагч, даатгуулагчийн нөхөн төлбөрийг түргэн шуурхай шийдвэрлэх болон нөхөн төлбөрийн үйл ажиллагаатай холбогдон үүсэх аливаа харилцааг нарийвчлан зохицуулахад оршино.

1.2 **Бодлого**

Компанийн өдөр тутмын нөхөн төлбөрийн үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөгдөж буй нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэм хэмжээ буюу дүрэм, журам, стандарт, батлагдсан тушаалын хэрэгжилтийг хангах, ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэхэд шаардлагатай хэм, хэмжээ болон эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн бодлоготой байна.

1.3 **Хамрах хүрээ**

Нөхөн төлбөрийн үйл ажиллагааны журмыг компанийн хэмжээнд хамаарах газар, алба, хэлтэс, ажилтнууд өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа дагаж, мөрдлөг болгоно.

1.4 **Нэр томьёоны тодорхойлолт**

Журамд тусгасан дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно. Үүнд:

1.4.1. **"Даатгалын гэрээ"** гэж даатгуулагч тухайн даатгалын зүйлд учирч болзошгүй тодорхой эрсдэлийг даатгагчид шилжүүлэхээр тохиролцсон гэрээ;

1.4.2. **"Даатгалын үнэлгээ"** гэж даатгалын зүйл(үүд)-ийн даатгалын гэрээгээр хамгаалагдсан мөнгөн илэрхийллийн хэмжээг;

1.4.3. **"Даатгалын эрсдэл"** гэж даатгалын зүйлд хохирол учруулсан шалтгаан бус гэрээнд заасан нөхөн төлбөр олгохоос татгалзах нөхцөлүүдэд заагдсанаас бусад гэнэтийн, урьдчилан таамаглагдаагүй нөхцөл, болзол үүссэнээс үүдэлтэй даатгалын зүйлд бий болсон үр дүнг;

1.4.4. **"Даатгалын тохиолдол"** гэж даатгалын гэрээнд заасан даатгалын зүйлд хохирол учруулах нөхцөл, болзол(ууд) бүрдэж хохирол учрахыг;

1.4.5. **"Даатгалын нөхөн төлбөр"** гэж даатгалын гэрээнд заасан даатгалын тохиолдол үүссэн нөхцөлд даатгагчаас гэрээний дагуу даатгуулагчид олгох төлбөрийг;

1.4.6. **"Өөрийн хүлээх хариуцлага"** гэж даатгуулагчид олгохоор тооцсон нөхөн төлбөрөөс хасагдах хэмжээ буюу өөрөөр хэлбэл учирсан хохирлынхоо тодорхой хэсгийг даатгуулагч өөрөө хариуцахыг;

1.4.7. **"Олгохоор тооцсон нөхөн төлбөр"** гэж даатгалын тохиолдлын улмаас даатгалын зүйлд учирсан хохирлыг даатгалын гэрээнд заасны дагуу даатгагчаас хувь тэнцүүлэх болон өөрийн хүлээх хариуцлагын хэмжээ зэрэг үзүүлэлтүүдийг тооцон гаргасан нөхөн төлбөрийн хэмжээг;

1.4.8. "**Нөхөн төлбөр шийдвэрлэх эрхийн матриц**" гэж Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын тушаалаар батлагдсан нөхөн төлбөр шийдвэрлэх эрх бүхий этгээдийн олгох нөхөн төлбөрийн хэмжээ, хязгаарыг тодорхойлсон баримт бичгийг;

1.4.9. **"Буруутай этгээд"** гэж Гэрээнд заасан даатгалын эрсдэлийн улмаас даатгуулагчийн амь нас, эрүүл мэнд, эдийн болон эдийн бус ашиг сонирхолд хохирол учруулсан гуравдагч этгээдийг;

1.4.10. **“Буцаан нэхэмжлэх эрх”** гэж Иргэний хууль, Даатгалын тухай хууль болон Компанийн журам, заавар, гэрээнд зааснаар даатгуулагчийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн бус ашиг сонирхолд учруулсан хохирол, түүнтэй холбогдон гарсан зардлын хэмжээгээр даатгагч буруутай этгээдээс хохирол нэхэмжлэх эрхийг шилжүүлэн авахыг;

1.4.11. **“Хэрэгжүүлэгч этгээд”** гэж нөхөн төлбөрийн үйл ажиллагааны журмыг хэрэгжүүлэн оролцож буй эрх бүхий этгээдүүдийг;

1.4.12. **“Хуульчийн дүгнэлт”** гэж эргэлзээтэй болон шүүх эсхүл ТУЗ-ийн хурлаар шийдвэрлүүлэх нөхөн төлбөрийн материалын даатгалын гэрээний нөхцөл, даатгалын тохиолдол, хамгаалагдсан эрсдэл, нотлогдсон байдал, материалын бүрдүүлбэр зэрэг бүхий л бүрдүүлсэн баримтыг судлан хууль болон гэрээний дагуу нөхөн төлбөр олгох эсхүл олгохоос татгалзах эрх зүйн үндэслэлийг тодорхойлсон дүгнэлт бүхий баримт бичиг;

Хоёр. Хэрэгжүүлэгч этгээд, тэдгээрийн үүрэг, оролцоо

2.1. **Хэрэгжүүлэгч этгээд**

Дараах этгээдүүд нөхөн төлбөрийн үйл ажиллагааны журмыг шууд болон шууд бусаар хэрэгжүүлэн оролцоно. Үүнд:

2.1.1 Төлөөлөн удирдах зөвлөл;
2.1.2 Нөхөн төлбөрийн хороо;
2.1.3 Гүйцэтгэх захирал;
2.1.4 Хариуцсан газрын захирал;
2.1.5 Нөхөн төлбөрийн нэгжийн удирдлага ;
2.1.6 Нөхөн төлбөрийн менежер;
2.1.7 Дуудлагын төвийн оператор;
2.1.8 Хуульч;
2.1.9 Санхүүгийн нэгж;
2.1.10 Байгууллагын болон хамтын ажиллагааны бизнесийн нэгж;

2.2. **Нөхөн төлбөрийн үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэгч этгээдийн үүрэг, оролцоо**

Журмын 2.1-т заасан хэрэгжүүлэгч субъект нь нөхөн төлбөрийн үйл ажиллагаанд дараах үүрэг, оролцоог хэрэгжүүлж ажиллана. Үүнд:

2.2.1. **Төлөөлөн удирдах зөвлөл**

2.2.1.1. Нөхөн төлбөрийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх стратеги, бодлого, чиглэл батлах буюу нөхөн төлбөрийн үйл ажиллагааг түргэн, шуурхай, тогтвортой явагдах эрх зүй болон засаглалын орчинг бүрдүүлэх;

2.2.1.2. Олгохоор тооцсон нөхөн төлбөрийн хэмжээ нь ТУЗ-ийн шийдвэрлэвэл зохих хэмжээнд хүрсэн материалтай танилцах, хяналт тавих, санал, өөрчлөлт оруулах, нөхөн төлбөрийн шийдвэр гаргах;

2.2.2. **Нөхөн төлбөрийн хороо**

2.2.2.1. Олгохоор тооцсон нөхөн төлбөрийн хэмжээ нь “Нөхөн төлбөр шийдвэрлэх эрхийн матриц”-д заасан Нөхөн төлбөрийн хорооны шийдвэрлэвэл зохих хэмжээнд хүрсэн материалтай танилцах, санал гаргах, өөрчлөлт оруулах, хяналт тавих, шийдвэр гаргах;

2.2.2.2. Нөхөн төлбөрийн хорооны эрх зүйн байдал, бүтэц зохион байгуулалт, үйл ажиллагаатай холбоотой нарийвчилсан харилцааг тусгайлсан журмаар зохицуулна;

2.2.3. **Гүйцэтгэх удирдлага**

2.2.3.1. Олгохоор тооцсон нөхөн төлбөрийн хэмжээ нь “Нөхөн төлбөр шийдвэрлэх эрхийн матриц”-д заасан Гүйцэтгэх удирдлагын шийдвэрлэвэл зохих

хэмжээнд хүрсэн материалтай танилцах, хяналт тавих, санал гаргах, өөрчлөлт оруулах, шийдвэр гаргах;

2.2.3.2. Нөхөн төлбөрийн нэгжийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, чиглэл өгөх, шийдвэр гаргах;

2.2.4. **Хариуцсан газрын захирал**

2.2.4.1. Олгохоор тооцсон нөхөн төлбөрийн хэмжээ нь "Нөхөн төлбөр шийдвэрлэх эрхийн матриц"-д заасан хариуцсан газрын захирлын шийдвэрлэвэл зохих хэмжээнд хүрсэн материалтай танилцах, хяналт тавих, санал гаргах, өөрчлөлт оруулах, шийдвэр гаргах;

2.2.4.2. Нөхөн төлбөрийн хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд шууд бусаар хөндлөнгийн хяналт тавих, чиглэл, зааварчилгаа өгөх;

2.2.5. **Нөхөн төлбөрийн нэгжийн удирдлага**

2.2.5.1. "Нөхөн төлбөр шийдвэрлэх эрхийн матриц"-аар өөрт олгогдсон эрх, хэмжээний хүрээнд нөхөн төлбөрийн материалыг бие даан шийдвэрлэх;

2.2.5.2. Нөхөн төлбөрийн хороонд шаардлагатай гэж үзсэн даатгуулагчийн нөхөн төлбөрийн материалыг танилцуулах;

2.2.5.3. Онцгой болон их хэмжээний хохиролтой, мөн ашиг сонирхлын зөрчилтэй байж болох даатгалын тохиолдлыг удирдлагын хороонд мэдээлэх;

2.2.5.4. Нөхөн төлбөрийн хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж удирдлагаар хангах;

2.2.5.5. Нөхөн төлбөрийн материалыг хянах, санал оруулах, шийдвэр гаргах;

2.2.5.6. Давхар даатгалаас нөхөн төлбөрийг нэхэмжлэх;

2.2.5.7. Буруутай этгээдээс нэхэмжлэх болон шүүхээр хэрэг маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хамтран ажиллах;

2.2.5.8. Хураагдсан сэлбэг хэрэгслийн жагсаалт гаргах, санхүүд хүлээлгэн өгөхөд хяналт тавих;

2.2.5.9. Даатгуулагч болон буруутай этгээдтэй зөвшилцсөн тохиолдолд хэлцэл байгуулах;

2.2.5.10. Нөхөн төлбөрийн менежер болон дуудлагын төвийн оператор нарт нөхөн төлбөрийн үйл ажиллагааны талаар тогтмол сургалт зохион байгуулах;

2.2.5.11. Нөхөн төлбөрийн тохиолдол судалж, шаардлагатай гэж үзсэн нөхөн төлбөрийн тохиолдлыг мэдвэл зохих этгээдүүдэд танилцуулах буюу хэлэлцэх,

2.2.5.12. Нөхөн төлбөрийн нэгжийн үйл ажиллагааны талаарх тайлан, мэдээг боловсруулах, сар, улирал тутамд/*дараа сарын 5-ны дотор*/ удирдлагын хороонд танилцуулах;

2.2.5.13. Шаардлагатай тохиолдолд ослын газар дээрх үзлэг хийхэд биечлэн оролцох, нотлох баримт цуглуулах;

2.2.5.14. Харилцагчийн нөхөн төлбөрийн тайланг танилцуулах;

2.2.5.15. ЗУРАГУ хохирлын үнэлгээний хяналт хийх;

2.2.6. **Нөхөн төлбөрийн менежер**

2.2.6.1. Нөхөн төлбөрийн менежер нь өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа энэхүү журмыг удирдлага болгон ажиллана;

2.2.6.2. Нөхөн төлбөрийн материалын бүрдүүлбэрийг хангах;

2.2.6.3. Цахимаар бүрэн хүлээж авсан нөхөн төлбөрийн материалыг программд шивж оруулах буюу бүртгэл үүсгэх;

2.2.6.4. Цахимаар авсан нөхөн төлбөрийн материалыг боловсруулж, дэс дараалалд оруулан программд PDF болон JPEG файл хэлбэрээр оруулах;

2.2.6.5. Нөхөн төлбөрийн тооцоолол хийх;

2.2.6.6. Нөхөн төлбөрийн шийдвэрийн санал, дүгнэлтээ гаргаж холбогдох эрх бүхий албан тушаалтанд танилцуулж шийдвэр гаргуулах;

2.2.6.7. Нөхөн төлбөрийн эцсийн шийдвэр гараагүй тохиолдолд харилцагчид урьдчилан таамаглаж, мэдээлэл өгч найдвар болон гомдол төрүүлэхгүй байх;

2.2.6.8. Даатгуулагч, харилцагчдад нөхөн төлбөрийн талаар үнэн зөв мэдээлэл,

зөвлөгөө өгөх;

2.2.6.9. Даатгалын бүтээгдэхүүн тус бүрд батлагдсан даатгалын гэрээнд заасан баримт, материалыг цахимаар болон шаардлагатай тохиолдолд биечлэн даатгуулагчаас эх хувиар хүлээн авах;

2.2.6.10. Шаардлагатай гэж үзвэл нөхөн төлбөрийн менежер нь ослын газарт очиж, даатгалын тохиолдолд баталгаажуулалт хийх буюу нотлох баримт цуглуулах;

2.2.6.11. Давхар даатгалын гэрээтэй хамааралтай ослын материалд давхар даатгалын менежертэй мэдээлэл солилцон цаг тухай бүрт нь хамтран ажиллах;

2.2.6.12. Нөхөн төлбөрийн талаарх мэдээллийг холбогдох бүртгэлийн Aysis программд үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүртгэх;

2.2.6.13. Даатгуулагчид олгосон нөхөн төлбөрийг буруутай этгээдээс буцаан шаардах тохиолдолд буруутай этгээдийн талаарх мэдээллийг шаардлагатай хувь хүн, албан байгууллагаас гаргуулах буюу материалын бүрдүүлбэр хангаж, бүртгэл хөтлөн хуульчид шилжүүлэн өгөх;

2.2.6.14. Даатгалын зүйл бүрэн сүйрсэн болон бүрэн солигдож байгаа эд ангийг даатгуулагч болон харилагчаас хураан авч Санхүү, Эрсдэлийн газарт хүлээлгэн өгөх;

2.2.6.15. Нөхөн төлбөрийн тохиолдол судалж, шаардлагатай гэж үзсэн нөхөн төлбөрийн тохиолдлыг мэдвэл зохих этгээдүүдэд танилцуулах буюу хэлэлцэх,

2.2.6.16. Даатгалын бүтээгдэхүүний нөхцөл, журамд санал оруулна;

2.2.7. **Дуудлагын төвийн оператор**

2.2.7.1. Дуудлагын төвийн оператор нь ослын дуудлагыг бүх хэлбэрээр хүлээн авч, ослын талаарх мэдээ, мэдээллийг бүрэн гүйцэд, үнэн зөв программд бүртгэх;

2.2.7.2. Цахимаар хүлээн авч байгаа даатгалын тохиолдлыг ослын байршлаас хөдлөөгүй үеийн фото зураг, ослын газраас хөдөлсөн бол мэргэжлийн байгууллагын акт, дүгнэлтийг шаардаж, нөхөн төлбөрийн материал бүрдүүлэлтийн зөвлөгөөг өгөх;

2.2.7.3. ЗУРАГУ апп-аар хохирлын үнэлгээ хийх талаар зөвлөгөө, мэдээлэл, зааварчилгааг ослын болон ослын бус үед харилцагч, даатгуулагчид өгөх;

2.2.7.4. Цахимаар өгсөн даатгуулагчийн нөхөн төлбөрийн материалыг бүрдсэн эсэхийг шалгаж, бүрдсэн нөхөн төлбөрийн материалыг нөхөн төлбөрийн менежерт тухайн өдөрт багтаан хүлээлгэн өгөх;

2.2.7.5. Онцгой эсхүл хохирлын хэмжээ их байж болох бүхий л дуудлагыг холбогдох нөхөн төлбөрийн менежер, давхар даатгалын менежер нарт утсаар болон цахим шуудангаар яаралтай нэн даруй мэдэгдэх;

2.2.8. **Байгууллагын бизнесийн нэгж**

2.2.8.1. Харилцагчаас ирүүлсэн ослын дуудлагыг мэдээлэх дуудлагын төв рүү заавал мэдэгдэх;

2.2.8.2. Нөхөн төлбөрийн хэлтсээс шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд даатгалын гэрээ хариуцсан Даатгалын менежер нөхөн төлбөрийн материал бүрдүүлэлтэд дэмжлэг үзүүлж, мэдээлэл солилцох, шаардлагатай бүх л арга хэмжээг зөвшилцөн хамтран ажиллах;

2.2.8.3. Даатгуулагчаас утсаар, цахим шуудангаар болон биечлэн мэдэгдсэн тохиолдолд нөхөн төлбөрийн менежерт нэн даруй мэдэгдэж баталгаажуулах, хэрэв нөхөн төлбөрийн материалыг даатгуулагч болон харилцагч илгээсэн тохиолдолд нөхөн төлбөрийн материалыг хүлээн авч хариуцсан нөхөн төлбөрийн менежерт хүлээлгэн өгөх;

2.2.8.4. Даатгалын зүйлийн мэдээллийг алдаатай бүртгэсэн (дутуу бүртгэсэн, мэдээлэл огт бүртгэгдээгүй, бүтээгдэхүүний журамд заасны дагуу даатгалын зүйлийн баталгаажуулалт хийгдээгүй...гэх мэт) тохиолдолд гэрээ хариуцсан даатгалын менежерт мэдэгдэж нөхөн төлбөрийг Нөхөн төлбөрийн хороонд танилцуулж, шийдвэрлүүлэх;

2.2.8.5. Нөхөн төлбөрийн менежер нь давхар даатгалын гэрээгээр хамгаалагдсан байж болзошгүй хохирлын мэдээллийг даатгуулагчаас хүлээн авсан даруйдаа тухайн ажлын өдөрт багтаан Давхар даатгалын менежерт мэдэгдэх бөгөөд Давхар даатгалын менежер нь Давхар даатгалын гэрээнд заасан хугацааны дотор давхар даатгагчид эсвэл давхар даатгалын брокерт үүссэн нөхцөл байдлыг мэдэгдэж бүртгүүлэх, холбогдох баримтыг дамжуулан өгөх;

2.2.8.6. Давхар даатгалаас шаардсан бүхий л баримт материалыг бүрдүүлэхэд хамтран ажиллана.

2.2.9. **Хуульч**

2.2.9.1. Даатгалын тохиолдлыг хянан шийдвэрлэхэд хууль, эрх зүйн тусгай мэдлэг шаардлагатай тохиолдолд заавар, зөвлөгөө өгөх;

2.2.9.2. Нөхөн төлбөр шийдвэрлэж буй албан тоотыг хэлбэрийн болон агуулгын талаас хянах буюу засварлах;

2.2.9.3. Олгохоор тооцсон нөхөн төлбөрийн хэмжээ 20,000,000.00/хорин сая/ төгрөгөөс дээш дүнтэй нөхөн төлбөрийн материал дээр хууль зүйн урьдчилсан дүгнэлт гаргах;

2.2.9.4. Буруутай этгээдээс хохирол нөхөн төлүүлэхээр материалын бүрдүүлбэр хангагдсан тохиолдолд нөхөн төлбөрийн хэлтсээс/менежерээс хүлээн авч, шаардлагатай ажиллагааг хийж, гүйцэтгэх;

2.2.9.5. Буруутай этгээдээс нэхэмжилсэн нөхөн төлбөрийг барагдуулсан тохиолдолд холбогдох баримтыг нөхөн төлбөрийн хэлтэст бүцаан хүлээлгэн өгч, архивлуулах;

2.2.9.6. Даатгагчид нөхөн төлбөр олгохоос татгалзсантай холбоотойгоор компанийн эрх ашгийг холбогдох хувь хүн, албан байгууллага, төрийн байгууллагын өмнө хамгаалах буюу төлөөлөх;

2.2.10. **Санхүүгийн нэгж**

2.2.10.1. Эрх бүхий албан тушаалтнаар батлуулсан нөхөн төлбөрийн шийдвэрийн хуудсыг хүлээн авснаас хойш 24 цагт багтаан гүйлгээ хийх;

2.2.10.2. Нөхөн төлбөрийн гүйлгээ хийх явцад эзэмшигчийн нэр, дансны дугаар зөрсөн тохиолдолд хариуцсан нөхөн төлбөрийн менежерт цахим шуудангаар мэдэгдэл хүргүүлэх бөгөөд нөхөн төлбөрийн менежер нь зөв нэр дансыг ажлын 8 цагт багтааж тодруулж хариу цахим шуудангаар мэдэгдэнэ;

2.2.10.3. Нөхөн төлбөрийн болон буруутай этгээдээс бүцаан нэхэмжлэх нэхэмжлэлийн төлбөрийн даалгаврыг Хуульч болон Нөхөн төлбөрийн нэгжид гарган өгөх;

2.2.10.4. Хураан авсан сэлбэгийн бүртгэл хөтлөх, хадгалах, борлуулалтыг тайлагнах

Гурав. Дуудлага хүлээн авах, материал бүрдүүлэх, хяналт тавих

3.1. **Ослын дуудлага хүлээн авах**

Дараах хэлбэрээр даатгалын тохиолдлын дуудлагыг хүлээн авна. Үүнд:

3.1.1. Улаанбаатар хот болон орон нутагт гарсан хохирлын дуудлагыг газар нутгийн байршлаас үл хамааран дуудлагын төвийн оператор 72101010 лавлах утас болон "Агула Даатгал" ХХК-ийн Фейсбүүк чат бот(many chat)-р хүлээн авна;

3.1.2. Даатгалын тохиолдлын талаарх ослын дуудлага хүлээж авсан компанийн ажиллагсад нэн даруй дуудлагын оператор болон нөхөн төлбөрийн хэлтэст мэдэгдэж, заавар зөвлөгөөг авч хэрэгжүүлэн ажиллана;

3.1.3. Дуудлага хүлээн авсан оператор нь даатгалын тохиолдлын шалтгаан нөхцөлийг бүрэн

тодруулж, дуудлагын түүхийг аудио хэлбэрээр хураан хадгалж, бүртгэлжүүлэх;

3.1.4. Дуудлага хүлээн авагч нь журмын 2.2.7-д заасан холбогдох бүхий л ажиллагааг хэрэгжүүлэн ажиллана;

3.2. **Баримт материал бүрдүүлэх, хянах**

Доор тусгасан нөхцөл, хэлбэрээр нөхөн төлбөрийн үйл ажиллагаанд дараах материалыг бүрдүүлэн боловсруулж, хянана. Үүнд:

Материал бүрдүүлэх

3.2.1. Даатгалын тохиолдлын үеийн фото зураг, дүрс бичлэг болон мэргэжлийн байгууллагын акт, дүгнэлт, бичиг баримт;

3.2.2. Даатгалын тохиолдол бий болсон үед иргэн бол нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн гар өргөдөл, нөхөн төлбөр хүсэгч нь хуулийн этгээд байвал албан тоот;

3.2.3. Даатгалын бүтээгдэхүүний онцлогоос хамааран гаргуулах даатгалын гэрээнд заасан шаардлагатай бусад баримт, бичиг;

3.2.4. Бүрдүүлсэн материал хангалтгүй, нэмэлт тодруулга хийх шаардлагатай гэж үзвэл Иргэний хуулийн 439.2 дахь хэсэгт "*Даатгалын тохиолдол бий болсон үед даатгагч даатгалын тохиолдол буюу нөхөн төлбөрийн хэмжээг тогтооход шаардлагатай аливаа мэдээг даатгуулагчаас шаардах эрхтэй*" гэж заасны дагуу нэмэлт материалуудыг даатгуулагчаас гаргуулах;

3.2.5. Нөхөн төлбөрийг буруутай этгээдээс нэхэмжлэх тохиолдолд "Буцаан нэхэмжлэх эрх"-ийг холбогдох этгээдээс шилжүүлэн авсны үндсэн дээр Хуульчид шилжүүлэх;

Материал хянах

3.2.6. Даатгалын тохиолдолтой холбогдон бүрдүүлж, боловсруулсан нөхөн төлбөрийн материалыг холбогдох эрх бүхий этгээдэд шилжүүлэн хянуулах, шийдвэрлүүлэхээс өмнө хариуцсан ажилтан нь урьдчилсан хяналтыг зайлшгүй хэрэгжүүлсэн байх;

3.2.7. 10,000,000.00 төгрөг хүртэлх тооцоолсон хохиролтой нөхөн төлбөрийн материалыг нөхөн төлбөрийн нэгжийн захирлаар урьдчилсан хяналт хийлгэх;

3.2.8. Хянуулахаар шилжүүлсэн нөхөн төлбөрийн материалын бүрдүүлбэр хангалтгүй буюу дахин судлах шаардлагатай гэж үзэн буцаасан тохиолдолд 48 цагийн дотор шалгаж зохих хариуг дахин танилцуулах;

Дөрөв. Хохирол үнэлэх буюу тооцоолох, нөхөн төлбөр шийдвэрлэх

4.1. **Хохирол үнэлэх буюу тооцоолох**

Нөхөн төлбөрийн үйл ажиллагаанд хохирлын дотоод үнэлгээ, тооцооллыг зах зээлийн үнэлгээг харгалзан үнэн, бодитой байх зарчмыг баримталж тухайн даатгалын гэрээнд заасны дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

4.1.1. Олгохоор тооцсон нөхөн төлбөрийн хэмжээ нь 10,000,000.00 /арван сая/ төгрөг хүртэлх нөхөн төлбөрийн материалд нөхөн төлбөрийн менежерүүд тухайн гэрээнд заасны дагуу тооцоолол хийж, санал, дүгнэлтээ гарган нэгжийн захирал шилжүүлнэ;

4.1.2. Олгохоор тооцсон нөхөн төлбөрийн хэмжээ нь 10,000,000.00 /арван сая/ төгрөгөөс дээш нөхөн төлбөрийн материалд Нөхөн төлбөрийн нэгжийн захирал гэрээнд заасны дагуу тооцоолол хийж, санал дүгнэлтээ гаргана;

4.1.3. Хохирлын тооцоолол хийхээр бүрдүүлсэн материал нь хуурамчаар үйлдэгдсэн байх магадлалтай гэх үндэслэл бүхий эргэлзээ төрвөл Хуульчид танилцуулж зөвлөгөө авсны үндсэн дээр хохирлын үнэлгээг гэрээнд заасны дагуу хийж гүйцэтгэнэ;

4.1.4. Хохирлын тооцоолол хийх материал нь хуурамчаар үйлдэгдсэн болох нь урьдчилсан

байдлаар тогтоогдсон тохиолдолд Хуульчаар хянуулахаар шилжүүлэх ба хуульч ийнхүү ирүүлсэн материалтай танилцаж, холбогдох хариуг 48 цагийн дотор буцаан хүргүүлнэ;

4.1.5. Эрх бүхий байгууллагын гаргасан акт, дүгнэлт, тайлангийн агуулга нь тодорхойгүй, ойлгомжгүй буюу хэлбэр, агуулгын шаардлага хангаагүй тохиолдолд тухайн байгууллага болон түүний дээд шатны албан тушаалтнаас албан ёсны тайлбар, тодруулгыг бичгээр гаргуулж авсны үндсэн дээр хохирлыг тооцоолно;

4.2. **Даатгалын нөхөн төлбөр шийдвэрлэх**
Даатгалын нөхөн төлбөрийг шийдвэрлэх эрх бүхий этгээдүүд нь "Нөхөн төлбөр шийдвэрлэх эрхийн матриц"-д заасан хэмжээ хязгаарын хүрээнд нөхөн төлбөрийг шийдвэрлэнэ;

4.3 **Даатгалын нөхөн төлбөр шийдвэрлэх хугацаа**
Даатгалын нөхөн төлбөрийг "Нөхөн төлбөр шийдвэрлэх эрхийн матриц"-д заасан хугацаанд шийдвэрлэнэ;

Тав. Хяналт, хариуцлага

5.1. **Хяналт**
Нөхөн төлбөрийн үйл ажиллагаанд журмын хэрэгжилт хангагдаж байгаа эсэхэд Нөхөн төлбөрийн нэгжийн захирал тухай бүрт нь тогтмол хяналт тавьж ажиллана.

5.2. **Хариуцлага**
Журмыг зөрчсөн буюу биелүүлээгүй холбогдох албан тушаалтан нь "Агула Даатгал" ХХК-ийн Хөдөлмөрийн гэрээ, Ажлын байрны тодорхойлолт болон холбогдох бусад хууль, тогтоомжид заасны дагуу хариуцлага хүлээнэ.

5.3. **Бусад зүйл**
Журмын нь дараах хавсралттай байна. Үүнд:
5.3.1. Даатгалын нөхөн төлбөрийн үйл ажиллагааны ерөнхий зураглал/Хавсралт-№1/
5.3.2. Хохирлын үнэлгээ хийх процесс зураглал/Хавсралт-№2/

ooOoo

Зураг-№1 Даатгалын нөхөн төлбөрийн үйл ажиллагааны ерөнхий процесс зураглал

